

2026 жылғы 08 Қаңтар №10 хаттама

08 Января 2026 год Протокол №10

«Білімді ұрпақ жекеменшік мектебі»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

товарищества с ограниченной ответственностью

«Частная школа Білімді ұрпақ»

Осы «Білімді ұрпақ жекеменшік мектебі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысы (бұдан әрі Серіктестік), Қазақстан Республикасының (бұдан әрі ҚР) Азаматтық кодексіне, ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңына, ҚР Жеке кәсіпкерлік туралы Заңына, және өзге де ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес жасалды.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Серіктестік ерікті негізде құрылған және өзінің қызметін ҚР Азаматтық кодексінің, ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңының, өзге де заңнамалық актілердің және осы Жарғының негізінде әрекет етеді.

1.2. Серіктестіктің өз атауы жазылған мөрі, фирмалық таңбасы, фирмалық бланктері және Серіктестіктің тараландыратын өзге де атрибуттары, дербес балансы, банктерде шоттары бар; оның өз қызметінің мақсаттарына жету үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, жеке мүлдік және мүлдік емес құқықтар иеленуге, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқығы бар.

1.3. Серіктестіктің фирмалық атауы:

- қазақ тілінде: «Білімді ұрпақ жекеменшік мектебі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «Частная школа Білімді ұрпақ»;

1.4. Серіктестіктің қысқаша ресми атауы:

- қазақ тілінде: «Білімді ұрпақ жекеменшік мектебі» ЖШС;
- орыс тілінде: ТОО «Частная школа Білімді ұрпақ»;

Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шымкент Республикалық маңызы бар қаласы, Абай ауданы, Тұрсынқұл Өтегенов көшесі 43А, пошталық индекс 160000

2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

2.1. Меншік нысаны – жеке.

2.2. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады.

2.3. Серіктестіктің жұмыс тілдері мемлекеттік тіл және орыс тілі болып табылады. Серіктестіктің қызметіне байланысты барлық құжаттар өндірістік немесе ресімдік қажеттілікке сәйкес жұмыс тілінде жасалады.

2.4. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлдік шегінде жауапкершілік көтереді, ол мүлдік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өндіріліп алынуы мүмкін.

2.5. Серіктестіктің Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құруға құқығы бар, басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы және қатысушысы болу алады, сондай-ақ қызметі өзінің мақсаттары мен

Настоящий Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Частная школа Білімді ұрпақ» (далее Товарищество), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее РК), Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом РК О частном предпринимательстве, и иными законодательными актами РК.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Товарищество создано на добровольной основе и действует на основании Гражданского кодекса РК, Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», иных законодательных актов РК и Устава.

1.2. Товарищество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак, фирменные бланки и иные атрибуты, индивидуализирующие Товарищество, самостоятельный баланс, счета в банках; для достижения целей своей деятельности имеет право заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Фирменное наименование Товарищества:

- на казахском языке: «Білімді ұрпақ жекеменшік мектебі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
- на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «Частная школа Білімді ұрпақ»

1.4. Сокращенное официальное наименование Товарищества:

- на казахском языке: «Білімді ұрпақ жекеменшік мектебі» ЖШС;
- на русском языке: ТОО «Частная школа Білімді ұрпақ»;

Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, Шымкент город Республиканского значения, Абайский район, улица Турсынкул Утегенова 43А, почтовый индекс 160000

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Форма собственности – частная.

2.2. Товарищество является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3. Рабочими языками Товарищества являются государственный, а также русский языки. Все документы, связанные с деятельностью Товарищества, составляются на рабочем языке в соответствии с производственной либо процедурной необходимостью.

2.4. Товарищество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.5. Товарищество имеет право создавать на территории Республики Казахстан и за границей филиалы и представительства Товарищества, может быть учредителем и участником других юридических лиц, а также участвовать в иных

міндеттеріне сай келетін басқа ұйымдарға қатыса алады.

3. СЕРІКТЕСТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ. ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

3.1. Серіктестіктің қатысушылары - Серіктестіктің құрылуынан кейін оның үлесіне қатысу құқығын алған адамдар.

3.2. Серіктестіктің қатысушылары Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңды тұлғалары мен жеке тұлғалары бола алады.

3.3. Серіктестіктің қатысушылары:

Қазақстан Республикасының азаматы **Карымсаков Жандос Ергалиевич** ЖСН 871219302179

Тұрғылықты жері: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Ш.Уәлиханов көшесі, 200а үй, пәтер 54, пошталық индекс 160000

Қазақстан Республикасының азаматы **Аширбаева Урзипа Журсинбековна** ЖСН 570615402767

Тұрғылықты жері: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Ш.Уәлиханов көшесі, 200а үй, пәтер 54, пошталық индекс 160000

3.4. Серіктестіктің қатысушылары:

1) Серіктестіктің істерін басқаруда қолданылатын заңнамада және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен қатысуға;

2) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның жарғысында белгіленген тәртіппен есепке алу және өзге де құжаттамамен танысуға;

3) Серіктестіктің қолданыстағы заңдарына сәйкес осы Жарғыда табыс алу;

4) Серіктестікті таратқан жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін немесе қатысушы арасындағы келісім бойынша осы мүліктің бір бөлігін натуралай алады;

5) Серіктестікте қатысу үлесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіппен иеліктен шығару арқылы тоқтату.

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген құқықтарды бұзатын, серіктестіктің органдарының шешімдерін сотқа беру.

3.5. Серіктестіктің қатысушылары:

1) Серіктестіктің Жарғысының талаптарын сақтауға;

2) Құрылтай құжаттарында көрсетілген тәртіппен, мөлшерде және мерзімде Серіктестіктің жарғылық капиталына жарналар енгізуге;

3) Серіктестікте коммерциялық құпия ретінде мәлімдеген ақпаратты жарияламаңыз.

4) 3.3-тармақтағы ақпараттың өзгеруін жазбаша түрде атқарушы органға хабарлау осы Жарғының.

Серіктестіктің қатысушылары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да міндеттемелерге ие болуы мүмкін.

3.6. Серіктестіктің қатысушылары Серіктестіктің немесе оның бөлігінің меншікте өз үлесін өз қалауы бойынша сатуға немесе басқаға беруге құқылы. Қатысушылар тең дәрежеде үшінші тұлғаға өздерінің

организациях, деятельность которых отвечает его целям и задачам.

3. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Участниками Товарищества являются лица, получившие права на долю в имуществе Товарищества после его создания.

3.2. Участниками Товарищества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан и других государств.

3.3. Участники компании:

Гражданин Республики Казахстан **Карымсаков Жандос Ергалиевич** ИИН 871219302179

Местожительство: Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, улица Ш.Уалиханова, дом 200а, кв. 54, почтовый индекс 160000

Гражданка Республики Казахстан **Аширбаева Урзипа Журсинбековна** ИИН 570615402767

Местожительство: Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский р., улица Ш.Уалиханова, дом 200а, кв. 54, почтовый индекс 160000

3.4. Участники Товарищества имеют право:

1) Участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

2) Получать информацию о деятельности Товарищества ознакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;

3) Получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом;

4) Получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению между участниками, часть этого имущества в натуре;

5) Прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6) Оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.5. Участники Товарищества обязаны:

1) Соблюдать требования Устава Товарищества;

2) Вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

3) Не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной.

4) Письменно извещать исполнительный орган об изменении сведений пункта 3.3, настоящего устава.

Участники Товарищества могут нести и другие обязанности иметь другие права, непротиворечащие действующему законодательству Республики Казахстан.

3.6. Участники товарищества вправе по своему усмотрению продать или иным образом уступить свою долю в имуществе Товарищества или ее часть любым третьим лицам. Равным образом участники

міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде өз үлесін (оның бір бөлігін) кепілге беруге құқылы. Серіктестіктің мүшесіне үлесті кепілге қою Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

3.7. Қолданыстағы заңнаманың және осы Хартияның талаптарына сәйкес жасалған жаңа мүшенің Серіктестігіне кіру Серіктестік мүшелері мен жаңа мүшелер арасында Қауымдастық туралы Меморандум жасасу арқылы жүзеге асырылады.

3.8. Қайтыс болған мүшенің мұрагерлеріне үлесті беру және олардың арасында бөлу Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

3.9. Серіктестіктің мүшесі болып табылатын, қатысушыны кері қайтарып алған немесе басқа себептер бойынша үлесті беру үшін акцияларды (оның бір бөлігін) сатып алу нәтижесінде серіктестік туралы хартияға қосылу құқығына ауысқан кезде қосылуға жатады.

4. СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

4.1. Серіктестіктің қызметінің негізгі мақсаты табыс алу болып табылады.

4.2. Серіктестік қызметінің түрлері төмендегілер болып табылады:

- 85100 - Мектепке дейінгі оқыту;
- 85200 - Бастауыш оқыту;
- 85310 - Негізгі және жалпы орта білім;
- Қосымша білім беру (ғылыми-техникалық, әлеуметтік-педагогикалық бағыттар, гуманитарлық бағыт (тіл курстары), жаратылыстану-математикалық бағыт (математикалық курстар);
- Үйірме жұмыстарын ұйымдастыру (спорттық, шығармашылық).

4.3. Қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін арнайы рұқсат (лицензия, сертификат) алу қажет болған жағдайда, Серіктестік аталған қызмет түрін тек тиісті рұқсатты (лицензияны, сертификатты) алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.

4.4. Серіктестік шағын кәсіпкерлік субъектісі ретінде, келесідей қызмет түрлерімен айналыса алмайды: есірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымымен байланысты; акцизделетін өнімді өндіруді және (немесе) көтерме сатуды; астық қабылдау пункттерінде астық сақтау жөніндегі қызметті; лотереялар өткізуді; ойын және шоу-бизнеспен; сертификаттау, метрология және сапаны басқару саласындағы қызметті; мұнай, мұнай өнімдерін, газ, электр және жылу энергиясын өндіру, қайта өңдеу және сату; радиоактивті материалдардың айналымы; банк қызметімен (не банк операцияларының жекелеген түрлерін) және сақтандыру нарығындағы қызметті (сақтандыру агентінің қызметінен басқа); аудиторлық қызметті; бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті;

5. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ОРГАНДАРЫ

вправе заложить свою долю (ее часть) в обеспечение своего обязательства перед третьим лицом. Регистрация залога доли вимуществе Товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.7. Прием в Товарищество нового участника, произведенный ссоблюдением требований действующего законодательства инастоящего Устава, осуществляется путем заключения Учредительногодоговора между участниками Товарищества и вступившим участником.

3.8. Переход доли к наследникам умершего участника и ее раздел между ними производится в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

3.9. Лицо, ставшее участником Товарищества вследствиеи покупки доли (ее части) выбывшего участника или по иным основаниям перехода доли, считается присоединившимся к Уставу Товарищества с момента перехода права на долю.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Основной цельюю деятельности Товарищества является извлечение дохода.

4.2. Видами деятельности Товарищества являются:

- 85100 – Дошкольное образование;
- 85200 – Начальное образование;
- 85310 -Основное и общее среднее образование;
- Дополнительное образование (научно-техническое, социально-педагогическое, гуманитарное направления (языковые курсы), естественно-математические курсы (математические курсы);
- Клубовая работа (спортивные, творческие).

4.3. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат), то Товарищество осуществляет данный вид деятельности только после получения соответствующего разрешения (лицензии, сертификата).

4.4. Товарищество как субъект малого предпринимательства не имеет право заниматься следующими видами деятельности: связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции; хранение зерна на хлебоприемных пунктах; проведение лотереи; игорным и шоу-бизнесом; сертификаций, метрологий и управление качеством; добыча, переработка и реализация нефти, нефтепродуктов, газа, электрической и тепловой энергии; обороты радиоактивных материалов; банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельностью на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента); аудиторская деятельность; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

5.1. Жоғарғы орган. Серіктестіктің жоғарғы органы Қатысушылардың Жалпы жиналысы болып табылады. Серіктестіктің Жоғарғы органының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

5.1.1. Серіктестіктің жарғысын өзгерту, соның ішінде жарғылық капиталдың мөлшерін, орналасқан жері мен атауын өзгерту немесе Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

5.1.2. Серіктестіктің атқарушы органын қалыптастыру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлікпен басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осындай беру шарттарын айқындау;

5.1.3. Серіктестіктің Директорлар кеңесінің және (немесе) Аудит жөніндегі комиссияның (аудитордың) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Серіктестіктің Аудит жөніндегі комиссиясының (аудиторының) есептері мен қорытындыларын бекіту;

5.1.4. Жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза кірісті бөлу;

5.1.5. Серіктестіктің жарғысы бекітілген құжаттарды қоспағанда, ішкі тәртіптерді, оларды қабылдау тәртібін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту серіктестіктің басқа органдарының құзыретіне жатады;

5.1.6. Басқа әріптестіктің қатысуы туралы шешім іскерлік серіктестік, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарда;

5.1.7. Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;

5.1.8. Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

5.1.9. «Шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабына сәйкес Серіктестіктің бір мүшесінен үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

5.1.10. Сіздің серіктестік мүлкіңіздің кепілі туралы шешім;

5.1.11. Серіктестікке қосымша жарналар енгізу туралы шешім;

5.1.12. Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім;

5.1.13. Әріптестікке қатысушылар мен Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты алушыларға ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

Мүшелердің Жалпы жиналысы серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

Серіктестіктің жоғарғы органы заңның және осы Жарғының талаптарына сәйкес шешеді.

Серіктестіктің жоғарғы органы Серіктестіктің қызметіне қатысты кез-келген мәселені назарға алуға құқылы.

Қатысушылардың жалпы жиналысын өткізу. Қатысушылардың жалпы жиналысы келесі тәртіпте өткізіледі:

Тұрақты Бас Ассамблея. Әріптестік Қатысушыларының кезекті жалпы жиналысын жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде серіктестіктің

5.1. Высший орган. Высшим органом Товарищества является Общее Собрание Участников. К исключительной компетенции Высшего органа Товарищества относится:

5.1.1. Изменение устава товарищества, включая изменение размера уставного капитала, место нахождения и наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

5.1.2. Образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной ответственностью или его имущество в доверительное управление и определение условий такой передачи;

5.1.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного Совета и (или) Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов изъятий Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества;

5.1.4. Утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

5.1.5. Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции других органов товарищества;

5.1.6. Решение об участии товарищества иных Хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;

5.1.7. Решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

5.1.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

5.1.9. Решение о принудительном выкупе доли участника Товарищества в соответствии со статьей 34 Закона РК «О товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

5.1.10. Решение о залоге своего имущества товарищества;

5.1.11. Решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;

5.1.12. Решение о создании филиалов и представительства Товарищества;

5.1.13. Утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

Общее собрание Участников вправе отменить любое решение иных органов товарищества с ограниченной ответственностью по вопросам, относящимся к внутренней деятельности товарищества.

Высший орган Товарищества принимает решение с учетом требований законодательства и настоящего Устава.

Высший орган товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

Проведение Общего Собрания Участников. Общее Собрание Участников проводится в соответствии со следующей процедурой:

Очередное Общее Собрание. Очередное Общее Собрание Участников Товарищества созывается Исполнительным органом товарищества ежегодно в

Атқарушы орган шақырады. Серіктестіктің жылдық қаржылық есебін бекітуге арналған Жалпы жиналыс заңнамада белгіленген мерзімде өткізіледі.

Кезектен тыс Жалпы жиналыс. Серіктестіктің қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын Атқарушы орган өз бастамасымен немесе заңға сәйкес осы құқықты алған тұлғалардың (серіктестік органдарының) бастамасы бойынша шақырады. Егер осындай тұлғалардың (Серіктестік органдарының) талаптарына қарамастан Атқарушы орган кезектен тыс Жалпы жиналысты шақырмаса, оны осы адамдар (Серіктестік органдары) дербес шақыруы мүмкін. Серіктестік мүшелерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның таратылуына да тарату комиссиясы (таратушы) шақыруы мүмкін.

Жалпы жиналыс туралы хабарлама. Серіктестіктің қатысушылары Жалпы жиналысын шақыру туралы орган немесе тұлға (дар) оның әрбір қатысушысына хабарлайды.

Заңнамамен белгіленген тәртіпте және мерзімде серіктестік.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпарат.

Әріптестік Қатысушыларды күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын, заңдарда белгіленген тәртіппен және мерзімде тиісті шешімдер қабылдау үшін қажетті құжаттарды және ақпаратты ұсынады.

Күн тәртібін өзгерту туралы ұсыныстар. Қатысушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіне кез-келген қатысушы жазбаша түрде жиналысты шақыратын органға немесе тұлғаға жазбаша түрде жиналыс ашылғанға дейін кемінде 10 күн қалғанда бере алады. Осындай ұсынысты қарау заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Бас Ассамблеяға қатысу. Серіктестіктің әрбір қатысушысы Қатысушылардың жалпы жиналысында Серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның үлесіне пропорционалды дауыс саны бар.

Серіктестіктің қатысушысы қатысушылардың жалпы жиналысына жеке немесе өкіл арқылы қатыса алады.

Бас Ассамблеядағы кворум. Қатысушылардың Жалпы жиналысы жарамды болып саналады және егер жиналысқа қатысқан немесе ұсынылған қатысушылар дауыстардың жалпы санының жартысынан астамы болса, кворумның шарттары орындалады. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімді білікті көпшілік немесе бірауыздан қабылдайтын жағдайда, егер оған қатысқан немесе ұсынылған қатысушылар жалпы дауыс санының үштен екісінен астамы болса, жиналыс шешім қабылдауға құзіретті. Кворум болмаған жағдайда Қатысушылардың жалпы жиналысы бірінші шақырылған күннен бастап қырық бес күннен кешіктірмей шақырылады.

Дауыс беру және шешім қабылдау. 5.1.1, 5.1.7 және 5.1.9 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қатысушылары қатысушылардың жиналысында ұсынылған және ұсынылған төрттен үш дауыс санының білікті көпшілігімен қабылданады. 5.1.9 тармақшасында шешім қабылдаған кезде, үлесі жекбүрлеп сатып алынған Қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыстар саны есептелмейді. 5.1.10-тармақшада көрсетілген мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды. Қалған

течение пяти месяцев после окончания отчетного финансового года. Общее Собрание, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности Товарищества, проводится в сроки, определяемые законодательством.

Внеочередное Общее Собрание. Внеочередное Общее Собрание Участников Товарищества созывается Исполнительным органом по собственной инициативе либо по инициативе лиц (органов Товарищества), которым предоставлено такое право в соответствии с законодательством. Если, несмотря на требования таких лиц (органов Товарищества), Исполнительный орган не созывает внеочередное Общее Собрание, оно может быть созвано данными лицами (органами Товарищества) самостоятельно. Внеочередное Общее Собрание Участников Товарищества при его ликвидации может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

Уведомление о проведении Общего Собрания. Орган или лицо(лица), созывающее Общее собрание участников Товарищества, обязаны известить о его проведении каждого Участника Товарищества в порядке и сроки, определяемые законодательством.

Информация, касающаяся вопросов повестки дня.

Товарищество предоставляет Участникам проекты решений по вопросам повестки дня, документы и сведения, которые необходимы для принятия соответствующих решений, в порядке и сроки, определяемые законодательством.

Предложения об изменении повестки дня. Любой участник может вносить свои предложения по повестке дня Общего Собрания Участников путем подачи в письменной форме органу или лицу, созывающему собрание, не позднее, чем за 10 дней до дня открытия собрания. Рассмотрение такого предложения осуществляется в соответствии с процедурой, установленной законодательством.

Участие на Общем Собрании. Каждый Участник Товарищества обладает на общем Собрании Участников количеством голосов пропорционально своей доле в Уставном капитале Товарищества.

Участник Товарищества может участвовать на Общем Собрании Участников лично либо через представителя.

Кворум на Общем Собрании. Общее Собрание Участников признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случае, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов, единогласно, собрание правомочно принимать решения, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем двумя третьими от общегосударственного числа голосов. В случае отсутствия кворума Общее Собрание Участников созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня первого созыва. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1, 5.1.7 и 5.1.9 принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и

шешімдер Серіктестік Қатысушыларының Жалпы жиналысында ұсынылған және қатысқандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады. Бас Ассамблеяның хаттамалары. Қатысушылардың Жалпы жиналысының хаттамасын сақтау, өңдеу және сақтау заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады, Қатысушылардың кезектен тыс Жалпы жиналысы. Серіктестіктің қатысушылары сырттай шешімдер заңмен рұқсат етілмеген мәселелерді қоспағанда, кез-келген мәселе бойынша сырттай түрде Жалпы жиналысты өткізуге құқылы. Қатысушылардың жалпы жиналысының сырттай өткізілуі заңға сәйкес жүзеге асырылады.

5.2. Атқарушы орган. Серіктестіктің атқарушы органы жалғыз. Атқарушы органның функцияларын орындау және оның іс-әрекеттерін жүзеге асыру Серіктестіктің Жоғары органы бес жыл мерзімге тағайындалатын Серіктестіктің Директорына жүктеледі. Директор мерзімсіз саны үшін қайта сайлануы мүмкін.

5.3. Атқарушы органның құзыреті. Атқарушы орган серіктестікті және оның істерін басқаруды жүзеге асырады. Атқарушы органның құзыретіне Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады, олар Жоғарғы немесе қадағалау органдарының құзыретіне кірмейді, заңдарға, осы Хартияға немесе Бас Ассамблея қабылдаған ережелерге және басқа да құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады. Егер мұндай әрекеттер мен құжаттарда өзгеше көзделмесе,

Серіктестіктің атқарушы органы:

- Серіктестіктің Жоғарғы органының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- қазіргі және болашақтағы серіктестік бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

Директордың өкілеттіктері.

5.4. Директордың құқығы бар:

5.4.1. Банк және қаржы құжаттарының алғашқы иелері;

5.4.2. Серіктестіктің мүлкіне, соның ішінде оның қаражатын иеленуге және Серіктестіктің атынан меміле жасауға;

5.4.3. Сенімхатсыз Серіктестіктің атынан іс-қимыл жасай отырып, Серіктестіктің өкілеттілігі құқығына сенімхат беріп, оларды қайтарып алуға;

5.4.4. Серіктестікті ұсыну құқығына сенімхат, соның ішінде ауыстыру құқығымен сенімхаттар береді;

5.4.5. Серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты оларды тағайындау, ауыстыру және жұмыстан босату туралы шешім шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін анықтайды, еңбекақы мен жеке жәрдемақы белгілейді, бонустарға шешім қабылдайды, ынталандырады және тәртіптік шаралар қабылдайды;

представленных на собрании Участников Товарищества. При принятии решения по подпункту 5.1.9 Участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается. Решение по вопросу, указанным в подпункте 5.1.10, принимается единогласно. Остальные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и представленных на Общем Собрании Участников Товарищества. Протокол Общего Собрания. Ведение, оформление и хранение протоколов Общего Собрания Участников осуществляется в соответствии с законодательством Заочное Общее Собрание Участников. Участники Товарищества вправе провести Общее Собрание заочно по любому вопросу, за исключением вопросов, принятие решений по которым заочно недопускается законодательством. Проведение заочно Общего Собрания Участников осуществляется в соответствии с законодательством.

5.2. Исполнительный орган. Исполнительный орган товарищества является единоличным. Выполнение функций Исполнительного органа и ведение его дел поручается директору Товарищества, который назначается Высшим органом Товарищества сроком до пяти лет. Директор может быть переизбран на неограниченное количество сроков.

5.3. Компетенция Исполнительного органа. Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел. В компетенцию исполнительного органа входят все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции Высшего или Наблюдательного органов, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим Собранием. Если такими актами и документами не определено иное, Исполнительный орган Товарищества:

- организует выполнение решений Высшего органа Товарищества;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ товарищества;

Полномочия директора.

5.4. Директор обладает правом:

5.4.1. Первой подписи банковских и финансовых документов;

5.4.2. Распоряжаться имуществом товарищества, включая его денежные средства, и заключать сделки от имени Товарищества;

5.4.3. Без доверенности действовать от имени Товарищества, выдавать доверенности на право представлять Товарищества и отзывать их;

5.4.4. Выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

5.4.5. В отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и

5.4.6. Қатысушылардың немесе қадағалау органдарының жалпы жиналысының құзыретіне жатпайтын өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған жалпы жиналысты берген өкілеттіктерді жүзеге асырады серіктестікке қатысушылар.

5.5. Директорға тыйым салынады:

5.5.1. Жалпы жиналыстың келісімінсіз, оның мүлкітік пайдасын алуға бағытталған серіктестікпен (оның ішінде сыйлықтар, қарыздар, өтеусіз пайдалану, сатып алу және сату шарттары және т.б.) мәмілелер жасаңыз.

5.5.2. Үшінші тұлғалармен серіктестік жасаған мәмілелер үшін серіктестіктің өзінен және үшінші тұлғалардан комиссияларды алу;

5.5.3. Үшінші тұлғалардың атынан немесе мүдделерінде серіктестік қатынастарында әрекет ету;

5.5.4. Серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін іскерлік қызметті жүзеге асыру.

5.6. Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ оның істерінің жай-күйін, әріптестігін тексеру және растау

6. СЕРІКТЕСТІҢ МҮЛКІ. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ, БАСҚА КАПИТАЛ

6.1. Серіктестіктің мүлкі оның қатысушыларының (жарғылық капиталының) жарналарынан, алынған кірістерден, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негізде алынған басқа мүліктерден қалыптастырылады.

6.2. Серіктестік мына тұлғаларға тиесілі:

- 1) Қатысушы өзіне берген мүлік;
- 2) қызметті жүзеге асырудан алынған табыстар;
- 3) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алған өзге де мүлік.

6.3. Жарғылық капитал серіктестің қызметін қамтамасыз ету үшін құрылады, оның қатысушысының үлесі. Жарналардың белгілі бір түрлеріне заңнамалық тыйым салынбаған жағдайда, жарғылық капиталға салымдар ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүлкітік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық, басқа да мүлік болуы мүмкін.

6.4. Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері 100 000 (жүз мың) теңге.

6.5. Жарғылық капиталдағы қатысушылардың акцияларын бөлу:

Карымсаков Жандос Ергалиевич – 80 мың теңге, бұл – 80%.

Аширбаева Урзипа Журсинбековна – 20 мың теңге, бұл – 20%.

6.6. Серіктестіктің мүлкі оның қатысушыларының жарналары, серіктестіктің табысы, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған басқа көздер есебінен қалыптастырылады.

6.7. Серіктестіктің мүлкіне қатысу үлесін кепілге қою Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

6.8. Серіктестіктің мүлкі оның балансында жазылады.

налагаєт дисциплинарные взыскания;

5.4.6. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

5.5. Директору запрещается:

5.5.1. Без согласия общего собрания заключать с товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.).

5.5.2. Получать комиссионные вознаграждения как от самого товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные с товариществом с третьими лицами;

5.5.3. Выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с товариществом;

5.5.4. Осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью товарищества.

5.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности товарищества, а также текущего состояния его дел, товарищества

6. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИНЫЕ КАПИТАЛЫ

6.1. Имущество Товарищества образуется из вкладов его Участников (Уставный капитал), полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6.2. Товарищество является собственником:

- 1) Имущества, переданного ему Участником;
- 2) Доходов, полученных в результате осуществления деятельности;
- 3) Иного имущества, приобретенного им по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6.3. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Товарищества путем внесения вклада участника. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, иное имущество, если не существует законодательного запрета на отдельные формы вкладов.

6.4. Величина Уставного капитала Товарищества составляет 100 000 (сто тысяч) тенге.

6.5. Распределение долей участников в Уставном капитале:

Карымсаков Жандос Ергалиевич – 80 тысяч тенге, что составляет 80%.

Аширбаева Урзипа Журсинбековна – 20 тысяч тенге, что составляет 20%.

6.6. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его участников, доходов, полученных товариществом, а также иных источников не запрещенных законодательством.

6.7. Регистрация залога доли в имуществе товарищества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6.8. Имущество товарищества учитывается на его балансе.

6.9. Қатысушылардың шешімі бойынша серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін.

6.10. Серіктестіктің жарғылық капиталының көбеюіне толық төленгеннен кейін жол беріледі.

6.11. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту:

6.11.1. Серіктестіктің барлық қатысушылары жасаған қосымша пропорционалды жарналар;

6.11.2. Серіктестіктің меншікті капиталы есебінен жарғылық капиталдың мөлшерін, оның ішінде оның резервтік капиталы арқылы ұлғайту;

6.11.3. Барлық басқа қатысушылардың келісімімен қосымша жарналардың бір немесе бірнеше қатысушыларын құру;

6.11.4. Жаңа мүшелердің серіктестігіне кіру.

6.12. Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту серіктестіктің барлық қатысушыларының салымдарының мөлшерін пропорционалды төмендету немесе жекелеген қатысушылардың акцияларын толық немесе ішінара өтеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

7. ТАЗА ТАБЫС ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚОРЛАРЫ

7.1. Серіктестік өзінің шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алған оның таза табысы, материалдық шығындарды жапқаннан кейін, салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, Серіктестіктің қызметкерлеріне еңбекақыны және өзге де төлемдерді төлегеннен кейін Қатысушысының шешімдеріне сәйкес үлестіріледі.

7.2. Табысты кез келген түрде үлестіру тек Қатысушысының тиісті (айлық, тоқсандық, жылдық) есептемелерді, балансты және пайда мен залал шоттарын бекіткеннен кейін ғана жүзеге асырыла алады.

7.3. Қатысушысының шешімі бойынша Серіктестік таза табыстың белгілі бір пайызын Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасында үлестіру үшін бөле алады.

8. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАТЫСУШЫСЫ.

8.1. Серіктестіктің жоғарғы органы Серіктестіктің Қатысушысы болып табылады.

8.2. Серіктестік Қатысушысының айрықша құзыретіне жатады:

- Серіктестіктің Жарғысын өзгерту, соның ішінде оның Жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе Серіктестіктің Жарғысының жаңа редакциясын бекіту;
- Серіктестіктің Атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға табыстау туралы шешім қабылдау және осындай табыстаудың шарттарын айқындау;
- Серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау;
- Серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге салу туралы;
- Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім, Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларға

6.9. По решению участников может быть изменен размер уставного капитала товарищества.

6.10. Увеличение уставного капитала товарищества допускается после его полной оплаты.

6.11. Увеличение уставного капитала товарищества может осуществляться путем:

6.11.1. Дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками товарищества;

6.11.2. Увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

6.11.3. Внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников;

6.11.4. Принятия в состав товарищества новых участников.

6.12. Уменьшение уставного капитала товарищества может осуществляться путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества либо путем полного или частичного погашения долей отдельных участников.

7. ЧИСТЫЙ ДОХОД И ФОНДЫ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Чистый доход, получаемый Товариществом в результате его хозяйственной деятельности, после покрытия материальных затрат, уплаты налогов и других обязательных платежей, заработной платы работникам Товарищества и иных выплат, распределяется в соответствии с решениями Участника.

7.2. Любое распределение доходов может быть осуществлено только после утверждения Участником соответствующих (месячных, квартальных, годовых) отчетов, баланса и счета прибылей и убытков.

7.3. По решению Участника Товарищество может выделять определенный процент чистого дохода для распределения между должностными лицами и сотрудниками Товарищества.

8. УЧАСТНИК ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Высшим органом Товарищества является Участник Товарищества.

8.2. К исключительной компетенции Участника Товарищества относятся:

- изменение Устава Товарищества, в том числе изменение размера его Уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждения Устава Товарищества в новой редакции;
- образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- решение о залоге всего имущества Товарищества;
- принятие решения об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц, решения о частичном или полном выходе

қатысудан ішінара немесе толық шығуы туралы шешім қабылдау;

- қолданыстағы заңнамаға сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау;
- Серіктестіктің байқаушы кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушісін) құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ тексеру комиссиясының
- есептемелері мен қорытындыларын бекіту;
- ішкі ережелерді, оларды қабылдау тәртібін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;
- жылдық қаржылық есеп-қисапты бекіту және таза табысты үлестіру;
- тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
- тәуелсіз аудиторды бекіту;
- Серіктестіктің Директорымен жасалатын шартты бекіту;
- Серіктестік қатысушы (акционер) ретінде әрекет ететін заңды тұлғаның атқарушы органының өзге үшінші заңды тұлғаларға қатысуына қатысты немесе байланысты осындай заңды тұлға қабылдаған кез келген шешімді алдын ала келісу және соңынан бекіту;

9. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ДИРЕКТОРЫ

9.1. Серіктестіктің Директоры Серіктестіктің атқарушы, үнемі жұмыс істеуші органы болып табылады, және сондай-ақ Серіктестіктің жоғары лауазымды тұлғасы болып табылады.

9.2. Директор Серіктестіктің атынан кез келген әрекетті сенімхатсыз жүзеге асыруға құқылы.

9.3. Серіктестіктің Директоры Қатысушысының шешімдерінің негізінде және оларды орындау мақсатында Серіктестіктің жұмысына күнделікті басшылық жасауды, қызметін ұйымдастыруды және ағымдағы бақылауды жүзеге асырады.

9.4. Серіктестіктің Директоры Серіктестіктің Қатысушысының айрықша құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда, Серіктестіктің қызметіне қатысты барлық мәселелерді шешеді.

9.5. Серіктестіктің Директорының құзыретіне төмендегі мәселелер жатады:

- Серіктестіктің ағымдағы қызметін басқару;
- тиісті (жылдық, тоқсандық) есептемелерді, баланстарды жасау;
- Құрылтайшысының айрықша құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда, Серіктестіктің меншігін басқаруға қатысты барлық мәселелерді шешу.

9.6. Серіктестіктің Директоры заңнамаға, осы Жарғыға, Құрылтайшысының шешімдеріне сәйкес:

- басқа заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынаста, сондай-ақ мемлекеттік органдар алдында Серіктестік атынан өкілдік етеді;
- өз құзыретінің шегінде Серіктестіктің мүлкіне және ақша қаражаттарына билік етеді;
- Қатысушысының алдында мүлік қозғалысы мен пайда туралы есеп береді;

из участия Товарищества в иных юридических лицах;

- решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества, в соответствии с действующим законодательством;
- создание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;
- утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;
- утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- утверждение независимого аудитора;
- утверждение договора, заключаемого с Директором Товарищества;
- предварительное согласование и последующее утверждение любого решения исполнительного органа юридического лица, в котором Товарищество выступает в качестве участника (акционера), принятого в отношении или в связи с участием такого юридического лица в иных юридических лицах.

9. ДИРЕКТОР ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Директор Товарищества является исполнительным, постоянно действующим рабочим органом Товарищества, и также является высшим должностным лицом Товарищества.

9.2. Директор вправе без доверенности осуществлять любые действия от имени Товарищества.

9.3. Директор Товарищества осуществляет повседневное руководство, организацию деятельности и текущий контроль за работой Товарищества на основании и во исполнение решений Участника.

9.4. Директор Товарищества решает все вопросы деятельности Товарищества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Участника Товарищества.

9.5. К компетенции Директора Товарищества относятся:

- управление текущей деятельностью Товарищества;
- составление соответствующих (годового, квартальных) отчетов, баланса;
- решение всех вопросов управления собственностью Товарищества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Участника.

9.6. Директор Товарищества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями Учредителя:

- представляет Товарищество в отношениях с другими юридическими и физическими лицами, а также перед государственными органами;
- Распоряжается имуществом и денежными средствами Товарищества в пределах своей компетенции;

- заңнамамен айқындалған тәртіпте Серіктестіктің қызметкерлерін өзі дербес жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады, штат кестесін бекітеді, олардың еңбек жағдайларын айқындайды;
- Серіктестіктің барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті болып табылатын бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
- Серіктестіктің атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар, соның ішінде сенім ауыстыру құқығы бар сенімхаттар береді;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға қайшы келмейтін және өзінің құзыретінің шегінен аспайтын кез келген басқа шешімдер қабылдайды.

9.7. Директор Серіктестіктің үлесі бар өзге заңды тұлғалардың қызметінде, соның ішінде олар шешімдер қабылдаған кезде тек осындай қатысу туралы мәселені Қатысушысының алдын ала келісіп алып, және осындай шешімдерді соңынан бекіту арқылы ғана Серіктестік атынан өкілдік етуге құқылы.

9.8. Серіктестіктің өзге заңды тұлғаларға қатысуы туралы барлық мәселелер бойынша Директордың шешімдері тек оларды Қатысушысының бекіткеннен кейін ғана күшіне кіреді.

9.9. Серіктестіктің Директоры кез келген уақытта өз міндеттерін атқарудан бас тартуға құқылы, бұл орайда ол нақты бас тартудан үш ай бұрын жазбаша нысанда Құрылтайшыны бұл туралы хабардар етуге тиіс.

9.10. Серіктестіктің Директоры Құрылтайшысының алдында Серіктестіктің шаруашылық қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілік көтереді.

9.11. Серіктестіктің Директоры қызметінен келісімшарттың, қолданыстағы еңбектік заңнаманың жағдайлары бойынша, сондай-ақ Қатысушы Жалпы Жиналысының шешімі бойынша босатылуы мүмкін.

10. ТЕКСЕРУШІ

10.1. Тексеруші; егер ол сайланған болса, Серіктестікте бақылау функцияларын атқарады. Тексеруші өз өкілеттілігінің шегінде:

10.1.1 атқарушы органның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасауды жүзеге асырады;

10.1.2 тексеріс жүргізу үшін Серіктестік кәсіпқой аудиторды жұмысқа тартады;

10.1.3 Серіктестіктің Қатысушысының бекітуіне есептемелер мен қорытындыларды ұсынады.

11. СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕРДІ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

11.1. Серіктестігі өзінің Қатысушыларының талап етуі бойынша Серіктестіктің қызметі туралы, оның Қатысушысының жеті күн ағымында мүдделерін қозғайтын ақпарат беруге міндетті.

Серіктестіктері Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпарат деп:

- Серіктестік Қатысушыларының жалпы жиналысы қабылдаған, атқарушы органының, ревизорының

• Отчитывается перед Учредителем о движении имущества и о прибыли;

• В порядке, определенном законодательством, самостоятельно принимает на работу и увольняет сотрудников Товарищества, утверждает штатное расписание, определяет условия их труда;

• издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

• выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

• принимает любые другие решения, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу и не выходящие за пределы его компетенции.

9.7. Директор вправе представлять Товарищество в деятельности иных юридических лиц, в которых Товарищество имеет долю, в том числе при принятии ими решений, только с предварительного согласования вопроса о таком участии с Учредителем и последующим утверждением таких решений.

9.8. Решения Директора по всем вопросам, связанным с участием Товарищества в иных юридических лицах, вступают в силу только после их утверждения Участником.

9.9. Директор Товарищества вправе в любое время отказаться от исполнения своих обязанностей, поставив в известность об этом Учредителя в письменной форме за три месяца до фактического отказа.

9.10. Директор Товарищества несет ответственность перед Учредителем за результаты хозяйственной деятельности Товарищества.

9.11. Директор Товарищества может быть освобожден от должности по условиям контракта, действующего трудового законодательства, а также по решению Общего собрания Участника.

10. РЕВИЗОР

10.1. Ревизор, если он избран, исполняет контрольные функции в Товариществе. Ревизор в пределах своих полномочий:

10.1.1. осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа;

10.1.2. для проведения ревизий Товарищества привлекает профессионального аудитора;

10.1.3. представляет на утверждение Участника отчеты и заключения.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

11.1. Товарищество обязано по требованию своих Участников предоставить информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участника в течении семи дней.

Информацией, затрагивающей интересы Участников Товарищества, признаются:

- решения, принятые Общим собранием участников Товарищества, исполнительного органа,

шешімдері және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

- Серіктестіктің өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын мөлшерде Серіктестіктің қарыз алуы;
- жасалған мәміле нәтижесінде Серіктестіктің өз меншігіндегі капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мәмілені немесе өзара байланыстағы мәмілелерді Серіктестіктің жасауы;
- Серіктестіктің қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиялар алуы, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің қандай да болсын қызметтің түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер жасауға бұрын алған лицензияларынан айыру;
- Серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;
- нәтижесінде Серіктестіктің баланстық құны қоғам активтері жалпы мөлшерінің он немесе одан да көп процентін құрайтын мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;

- Серіктестікті және (немесе) оның лауазымды тұлғаларын өкімшілік жауапкершілікке тарту;

- Серіктестікті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;
- Аудиторлық есеп (ол бар болса);
- Серіктестіктің жарғысына сәйкес Серіктестік Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын өзге де ақпарат танылады.

11.2. Серіктестігінің қызметі туралы, оның Қатысушыларының мүдделерін қозғайтын ақпаратты беру заңдарына сәйкес және Серіктестіктің жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

11.3. Үлестерді сатып алушыларға Серіктестігінің қызметі туралы ақпаратты беру жеті күн ішінде жүзеге асырылады.

11.4. Серіктестігінің қызметіне қатысты құжат-тарды Серіктестік өз қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Серіктестіктің атқарушы органы орналасқан жер бойынша немесе оның жарғысында айқындалған өзге жерде сақтауға тиіс.

11.5. Мынадай құжаттар сақталуға тиіс:

- 1) Серіктестіктің жарғысы, Серіктестіктің жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) Серіктестік Қатысушыларының шешімдері;
- 3) Серіктестігін заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;
- 4) Серіктестіктің статистикалық карточкасы;
- 5) Серіктестіктің белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір іс-әрекет жасауына арналған лицензиялар;
- 6) Серіктестіктің оның балансындағы (балансында болған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

7) Серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктері туралы

(ревизора) товарищества и информация об исполнении принятых решений;

- получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;
- получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;
- арест имущества Товарищества;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов общества;
- привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
- решение о принудительной реорганизации Товарищества;
- аудиторский отчет (при его наличии);
- иная информация, затрагивающая интересы Участников Товарищества, в соответствии с уставом Товарищества.

11.2. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы его Участников, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом Товарищества.

11.3. Предоставление информации о деятельности Товарищества приобретателям долей осуществляется в течении семи дней.

11.4. Документы о деятельности Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.

11.5. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в устав Товарищества;
- 2) решения Участников Товарищества;
- 3) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;
- 4) статистическая карточка Товарищества;
- 5) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) положение о филиалах и представительствах

ереже;

8) атқарушы орган отырыстарының шешімдері.

Өзге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

11.6. Серіктестік Қатысушыларының және үлестерді сатып алушыларға талап етуі бойынша оған заңдарына сәйкес көзделген құжаттардың көшірмелерін Серіктестіктің жарғысында белгіленген тәртіппен беруге міндетті.

12. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

12.1. Жария етуге жатпайтын ақпарат көлемі Серіктестіктің Құрылтайшысымен айқындалады.

12.2. Қатысушы Серіктестіктен алынған құпия техникалық, қаржылық, коммерциялық және басқа ақпаратты жария етпейтін болады.

12.3. Жоғарыда аталған ақпаратты үшінші тұлғаларға табыстау, баспасөзде жариялау немесе өзге жолмен жария ету Серіктестік Қатысушысымен белгіленген мерзімдерде және тәртіпте жүзеге асырылады.

13. СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

13.1. Серіктестіктің қызметі төмендегі жағдайларда тоқтатылады:

- Қатысушысының шешімі бойынша;
- Соттың шешімі бойынша;
- Қазақстан Республикасының заңнамасы көздеген басқа да негіздемелер бойынша.

13.2. Серіктестіктің қызметін тоқтату оны қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен іске асырылады.

13.3. Қайта ұйымдастыру кезінде Серіктестіктің құқықтары мен міндеттері Серіктестіктің Қатысушысы айқындаған тәртіпте және шарттармен оның құқықтық мирасқорларына ауысады.

13.4. Серіктестік төмендегі негіздемелер бойынша таратылады:

- Қатысушысының шешімі бойынша;
- Қазақстан Республикасының заңнамасы көздеген басқа да негіздемелер бойынша.

13.5. Серіктестікті таратуды тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Серіктестіктің істерін басқару жөніндегі өкілеттіктер ауысады. Тарату комиссиясы Серіктестіктің қолда бар мүлкін бағалайды, оның несиегерлерін анықтайды және олармен есеп айырысады, Серіктестіктің үшінші тұлғаларға борыштарын төлеу бойынша шаралар қабылдайды, тарату балансын жасайды және оны Серіктестіктің Қатысушысының бекітуіне ұсынады.

13.6. Серіктестікте қалған мүлікті, Серіктестіктің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен көзделген өтемақылық төлемдердер бойынша есеп айырысудан кейін және бюджеттің және Серіктестіктің несиегерлерінің алдындағы міндеттемелерді орындағаннан кейін Серіктестіктің Қатысушысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес үлестіреді.

13.7. Серіктестік өтеусіз пайдалануға алған немесе жалға алған ғимараттар, үй-жайлар, жабдықтар және басқа мүлік белгіленген тәртіпте олардың иелеріне

Товарищества;

8) решения исполнительного органа.

Иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.6. По требованию Участников Товарищества и приобретателем долей, Товарищество обязано представить ему копии документов в порядке, определенном уставом Товарищества.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Объем информации, не подлежащей разглашению, определяется Учредителем Товарищества.

12.2. Участник не будет разглашать полученную от Товарищества конфиденциальную техническую, финансовую, коммерческую и другую информацию.

12.3. Передача вышеуказанной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение осуществляется в сроки и в порядке, установленные Участником Товарищества.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

13.1. Деятельность Товарищества прекращается:

- по решению Участника;
- по решению суда;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

13.2. Прекращение деятельности Товарищества происходит путем его реорганизации или ликвидации.

13.3. При реорганизации права и обязанности Товарищества переходят к его правопреемникам в порядке и на условиях, определенных Участником Товарищества.

13.4. Товарищество ликвидируется по следующим основаниям:

- по решению Участника;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

13.5. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Товарищества, выявляет его кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры по оплате долгов Товарищества третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Участнику Товарищества.

13.6. Оставшееся у Товарищества имущество после расчетов по оплате труда работникам Товарищества, в том числе компенсационных выплат, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, и выполнения обязательств перед бюджетом и кредиторами Товарищества, распределяется Участником Товарищества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13.7. Полученные в безвозмездное пользование или арендованные Товариществом здания,

қайтарылады.

13.8. Тарату комиссиясы өзі Серіктестікке, Қатысушыларға, сондай-ақ үшінші тұлғаларға келтірген нұқсан үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.

13.9. Бұл туралы заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне жазба енгізілген сәттен бастап тарату аяқталды, ал Серіктестік өз қызметін тоқтатты деп саналады.

14. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

14.1. Егер осы Жарғының ережелерінің біреуі жарамсыз болып қалса, мұның қалған ережелерге қатысы болмайды.

14.2. Осы Жарғы Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап күшіне кіреді.

помещения, оборудование или иное имущество возвращается их владельцам в установленном порядке.

13.8. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Товариществу, Участникам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.9. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

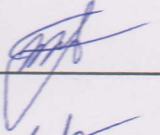
14.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Товарищества.

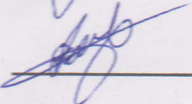
ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚОЛТАҢБАСЫ:


Карымсаков Жандос Ергалиевич


Аширбаева Урзипа Журсинбековна

ПОДПИСИ УЧАСТНИКА:


Карымсаков Жандос Ергалиевич


Аширбаева Урзипа Журсинбековна

Тігілген, номерленген
Парақ саны
Құрылтайшылар
А. Қырымбаева
Ж. Қырымсақ

